BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2007 **Ausgegeben am 26. September 2007** **Teil II**

253. Verordnung: **Änderung der Solvabilitätsverordnung [CELEX-Nr.: 32006L0049, 32007L0018]**

253. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Solvabilitätsverordnung geändert wird

Auf Grund des § 22 Abs. 7, des § 22a Abs. 7, des § 22b Abs. 10, des § 22d Abs. 5, des § 22g Abs. 9, des § 22h Abs. 7 und des § 22o Abs. 5 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 60/2007, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Durchführung des Bankwesengesetzes hinsichtlich der Solvabilität von Kreditinstituten (Solvabilitätsverordnung - SolvaV), BGBl. II Nr. 374/2006, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel der Verordnung lautet:

„Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Solvabilität von Kreditinstituten (Solvabilitätsverordnung – SolvaV)“

2. In § 7 Abs. 3 wird am Ende der Z 11 das Wort „und“ *durch einen Strichpunkt ersetzt; in der Z 12 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden folgende Z 13 und 14 angefügt:*

„13. die Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen;

14. die Islamische Entwicklungsbank.“

3. In § 10 Abs. 4 wird die Wortfolge „das eine Bonitätsstufe schlechter ist als jene des jeweiligen Zentralstaates gemäß § 4 Abs. 4 und 5“ *durch die Wortfolge* „das eine Bonitätsstufe unter dem für Forderungen an den jeweiligen Zentralstaat geltenden günstigeren Gewicht gemäß § 4 Abs. 4 und 5 ist“ *ersetzt.*

4. In § 10 Abs. 7 wird der Verweis auf „§ 25 Abs. 13“ *durch den Verweis auf* „§ 25 Abs. 13 BWG“ *ersetzt.*

5. In § 14 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „diese Anforderung schließt auch Situationen ein, in denen ausschließlich makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als auch die Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers beeinflussen“ *durch die Wortfolge* „Fälle, in denen rein makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als auch die Fähigkeit des Kreditnehmers zur Vertragserfüllung beeinträchtigen, werden durch diese Bestimmung nicht ausgeschlossen“ *ersetzt.*

6. In § 65 Abs. 9 Z 4 wird der Verweis auf „§ 34“ *durch den Verweis auf* „§§ 53 bis 55“ *ersetzt.*

7. In § 65 Abs. 11 wird die Wortfolge „Bei allen sonstigen außerbilanzmäßigen Geschäften gemäß Abs. 1 bis 9“ *durch die Wortfolge* „Bei allen anderen als den in Abs. 1 bis 9 genannten außerbilanzmäßigen Geschäften“ *ersetzt.*

8. In § 75 Abs. 8 wird die Wortfolge „Kreditinstitute“ *durch die Wortfolge* „Kreditinstitute, die Abs. 4 anwenden,“ *ersetzt.*

9. In § 80 wird der Verweis auf „§ 77 Abs. 1“ *durch den Verweis auf* „§ 74 Abs. 1“ *ersetzt.*

10. In § 92 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „diese Anforderung schließt Situationen nicht mit ein, in denen ausschließlich makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als auch die Fähigkeit des Kreditnehmers beeinflussen und“ *durch die Wortfolge* „Fälle, in denen rein makroökonomische Faktoren sowohl den Wert der Immobilie als auch die Fähigkeit des Kreditnehmers zur Vertragserfüllung beeinträchtigen, werden durch diese Bestimmung nicht ausgeschlossen;“ *ersetzt.*

11. In § 115 Z 1 wird der Begriff „unverzügliche“ *durch den Begriff* „zeitnahe“ *ersetzt.*

12. In § 140 erster Satz wird nach dem Verweis „§§ 92 bis 94“ *die Wortfolge* „verwendbaren Sicherheiten“ *eingefügt.*

13. In § 158 Abs. 1 wird der Verweis „§§ 161 bis 178“ *durch den Verweis* „§§ 160 bis 179“ *und der Verweis* „§ 160“ *durch den Verweis* „§ 159“ *ersetzt.*

14. In § 160 Abs. 1 wird der Verweis „§§ 161 bis 178“ *durch den Verweis* „§§ 161 bis 179“ *ersetzt.*

15. In § 160 Abs. 2 Z 2 wird der Verweis „§§ 165 bis 173“ *durch den Verweis* „§§ 165 bis 174“ *ersetzt.*

16. In § 160 Abs. 3 wird der Verweis „§§ 231 bis 259“ *durch den Verweis* „§§ 233 bis 261“ *ersetzt.*

17. In § 165 Abs. 1 wird der Verweis „§§ 166 bis 173“ *durch den Verweis* „§§ 166 bis 174“ *ersetzt.*

18. § 174 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Sofern die Wertberichtigungen für diesen Zweck berücksichtigt werden, sind sie nicht mehr bei der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge gemäß § 82 zu berücksichtigen.“

19. Dem § 216 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Das Mindesteigenmittelerfordernis für das Kontrahentenausfallrisiko des Handelsbuchs beträgt 8vH sämtlicher risikogewichteter Forderungsbeträge.“

20. In § 232 Abs. 3 wird nach dem Wort „vorbildliche“ *das Wort* „Praktiken“ *eingefügt.*

21. In § 257 Abs. 2 Z 7 wird der Verweis „§ 22 Abs. 7“ *durch den Verweis* „§ 22 Abs. 8“ *ersetzt.*

Pribil Traumüller

REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESKANZLERAMT AMTSSIGNATUR	Unterzeichner	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2017-11-27T16:18:27+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bka.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.